

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/3787

הצעת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון – דמי חבר), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 9 בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 9(ו)(6), המילים "ובכלל זה בקביעת דמי חבר ואגרות לפי סעיף 93" – יימחקו.
2. תיקון סעיף 152 בסעיף 152 לחוק העיקרי, פסקה (3) – תימחק.
3. תיקון סעיף 93 בסעיף 93 לחוק העיקרי –
- (1) בסעיף קטן (א), בפסקה (1), במקום "הלשכה רשאית, על פי החלטת המועצה הארצית ובהתייעצות עם שר המשפטים" יבוא "שר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם יושב ראש הלשכה", במקום "חבריה" יבוא "חברי הלשכה", ופסקה (4) – תימחק.
- (2) סעיפים קטנים (א1) עד (ה) – יימחקו.
- (3) בסעיף קטן (ו), במקום "שלוש שנים" יבוא "חמש שנים".
4. תיקון סעיף 109 בסעיף 109 לחוק העיקרי, בפסקה (א1), המילים "אופן קביעת דמי חבר ואגרות למימון לפי סעיף 93" – יימחקו.

דבריו הסבר

עד שהצעת החוק האמורה תאושר בכנסת, מוצע לקבוע בהצעה זו הסדר ביניים לנטל התשלום של דמי החבר והאגרות המוטל על חברי לשכת עורכי הדין, שייתן מענה לחוסר השקיפות בגוף שתקציבו עומד על כ-100 מיליון שקלים חדשים.

לפיכך מוצעים מספר תיקונים :

ראשית, מוצע להעביר את הסמכות לקביעת דמי חבר מהמועצה הארצית לשר המשפטים, ולבטל את סמכות המועצה הארצית ללשכה בדבר קביעת כללים בדבר דמי חבר. כך הסמכות תועבר לשר המשפטים, שיקבע סכום ברמה המתאימה לדמי חבר והמקבילה למה שנקבע בגופים דומים כמו מועצת רואי

¹ ס"ח התשכ"א, עמ' 178.

החשבון. כמו כן, מוצע להסיר את ההגבלות על שיעור דמי החבר כדי להותיר לשר המשפטים שיקול דעת מוגבר בעניין זה.

בנוסף, מוצע לבטל את סמכות ועדת הכספים בתפקידיה לייעץ ולהמליץ בעניין דמי חבר ולהעביר סמכות זו ליושב ראש הלשכה.

כמו כן, מוצע לבטל את הפטור הגורף מדמי חבר למי שנכנס להגדרה "חברות מוגבלת". לפי ההסדר החדש, ניתן יהיה להעניק הנחה לפי הגדרת "עיסוק עורך דין", וזאת בצורה מאוזנת ולא כפטור גורף. כחלק מהתיקון הנרחב לסעיף 93, מוצע גם לבטל את השימוש בדמי חבר ובעמלות למימון פעילויות תרבות ופנאי, כי כל עוד הלשכה אינה וולונטרית, אין עניין לכפות על כולם לממן את מה שלא נדרש לתפקודיה ופעילותה.

לבסוף, מוצע להסדיר מחדש את עניין הקנסות, ההצמדות והסנקציות על חבר לשכה שאינו משלם דמי חבר באופן שלא ניתן יהיה להרחיק חבר לשכת עורכי הדין לפני החלת חוק מועצת עורכי הדין.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ו' באב התשפ"ג (24.07.2023)